

1500398-31.2021.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: THIAGO ZAMPIERI DA COSTA

Comarca: Santa Rita do Passa Quatro

Foro: Foro de Santa Rita do Passa Quatro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Rita do Passa Quatro

Foro de Santa Rita do Passa Quatro

2ª Vara

Rua Victor Annibal Rosin, 251, Santa Rita do Passa Quatro-SP - cep 13670-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500398-31.2021.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500398-31.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2322855/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 21637395 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 607/21/525 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 2322855 - DEL.POL.STA RITA PASSA QUATRO, 607/21/525 - DEL.POL.STA RITA PASSA QUATRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ODAIR ROBERTO VALERIO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THIAGO ZAMPIERI DA COSTA

Trata-se de ação penal promovida contra os réus acima, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, conforme denúncia abaixo:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 27 de novembro de 2021, no período noturno, na Rua Honorato Gonçalves de Campos, Chácara da Japonesa, Distrito de Santa Cruz da Estrela, CLAUDIO PEREIRA LOPES, qualificado à fl.17, e ODAIR ROBERTO VALERIO, qualificado às fls.8, conluiados entre si e em concurso de agentes, subtraíram para eles, coisas alheias móveis, consistentes em 04 (quatro) motosserras, marca stihl, bens estes pertencente a vítima Wanderley Aparecido Tartarini, avaliados às fls.137/138. Consta, outrossim, que, logo após ao delito

acima descrito, no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 00h25min, na Rua Eugenio Anacleto Rodrigues Dias, n.849, Distrito de Santa Cruz da Estrela, no interior da residência ali situada, nesta cidade e comarca, CLAUDIO PEREIRA LOPES, qualificado à fl.17, e ODAIR ROBERTO VALERIO, qualificado às fls.8, conluídos entre si e em concurso de agentes, subtraíram para eles, mediante grave ameaça às vítimas Wanderley Aparecido Tartarini e Telma Beatriz de Brito, coisas alheias móveis, consistentes 02 (dois) aparelhos de telefone celular, 02 (dois) botijões de gás de cozinha, 01 (um) televisor, além do carro das vítimas 01 (um) VW/Gol, placas DES2661-Sta.Rita do Passa Quatro, ano 2001, bens estes avaliados às fls.137/138, pertencentes às vítimas Wanderley e Telma. Segundo o apurado, CLÁUDIO e ODAIR, firmes no propósito delito, dirigiram-se à chácara da Japonesa, pertencente ao filho da vítima Wanderley, pessoa contra quem praticariam um roubo em seguida, e, dali, subtraíram 04 (quatro) motosserras, escondendo-as para, logo após o roubo, buscá-las por ali. Na sequência, após se apropriarem e ocultarem as motosserras, os denunciados foram até a casa das vítimas, onde, CLÁUDIO, que vestia uma blusa azul de manga, bateu na janela do quarto do casal vítima, a qual é virada para a rua, oportunidade em que perguntou à vítima Wanderley quanto cobraria para levá-lo até Santa Rita. A vítima Wanderley foi atender ao chamado do roubador, e, ao sair, acabou sendo subjugada por ODAIR, que vestia uma blusa preta com capuz e encobria o rosto com máscara facial, e, mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, determinado que a vítima retornasse para o interior da residência, onde a vítima Wanderley e sua esposa Telma foram obrigados a deitar-se no chão da cozinha, permanecendo elas sob a mira da arma e ameaças em caso de relutância. No interior da casa, os roubadores exigiram dinheiro das vítimas e, diante da negativa delas, os denunciados passaram a arrecadar os objetos da residência, colocando-os no interior do carro VW/Gol, pertencente às vítimas. Após, os denunciados amarraram as vítimas com cordas e as deixaram no banheiro, evadindo-se com os objetos subtraídos e com o carro do casal. As vítimas, assim que se soltaram, acionaram a polícia, que, em patrulhamento pela Vicinal que liga a cidade de Tambaú a Santa Rita do Passa Quatro, localizaram a pessoa de CLAUDIO PEREIRA LOPES, o qual foi abordado e com ele localizados dois aparelhos celulares. Ao ser indagado, durante a abordagem, Cláudio confessou que havia praticado o roubo no distrito de Santa Cruz da Estrela e os celulares encontrados com ele eram produto do delito, enquanto seu comparsa, Odair, estaria fugindo sentido ao município de Tambaú. Durante a abordagem e revista pessoal, CLAUDIO indicou aos policiais o local em que havia deixado o carro roubado de Wanderley, pois que, durante a fuga, colidiu com o automóvel contra o muro de uma chácara, abandonando-o ali, sendo localizados no interior do automóvel os demais objetos subtraídos (televisão e os botijões). Na oportunidade, CLAUDIO também disse aos policiais que, momentos antes do roubo, ele e seu comparsa haviam subtraído 04 (quatro) motosserras de uma chácara, indicando o local em que as havia deixado. Ainda, durante as buscas pelos suspeitos, os policiais de outra viatura, avistaram um veículo que parava para pegar alguém no acostamento da estrada, razão pela qual foram abordados os ocupantes daquele veículo, sendo que um deles era a pessoa de ODAIR ROBERTO VALÉRIO, o qual, ao ser indagado, indicou onde estava o simulacro de arma de fogo utilizado no delito. As vítimas reconheceram as pessoas de Cláudio Pereira Lopes e Odair Roberto Valério como sendo os autores do roubo, assim como reconheceram o simulacro apreendido, após a abordagem de Odair, como aquele utilizado para subjugá-lo, bem como seus pertences subtraídos na ocasião. (fls.8/9 e fls.10/11).

Em sede de custódia, o flagrante foi homologado, decretando-se as preventivas contra os réus (fls. 267/270).

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fls. 307/308).

Os réus foram citados e ofereceram resposta escrita à acusação (fls. 360).

Nesta data, realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, inquirindo-se testemunhas, vítimas e os réus.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

O Ministério Público apresentou memoriais orais postulando pela procedência da pretensão punitiva estatal. Postulou o recrudesimento da pena.

A Defesa do réu Cláudio ofereceu memorial escrito (fls. 421). Afirmou que praticou o crime por ter sido ameaçado pelo comparsa. Pugnou pela absolvição.

A Defesa do réu Odair pugnou pela compensação entre reincidência e confissão espontânea (fls. 424).

É o relatório.

Passo a decidir, à luz do art. 93, IX, da Carta da República.

Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular do processo estão presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado. Ademais, houve amplo debate entre as partes, com respeito ao devido processo legal e princípio da cooperação.

Razão assiste ao Ministério Público.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral.

A autoria de ambos os réus para ambos os crimes também é certa!

O réu Cláudio foi interrogado. Disse que os fatos realmente são verdadeiros. Disse que primeiro furtaram as motosserras. Disse que não conhecia as vítimas. Foi ao local, na casa das vítimas, Odair estava com a arma, e cometeu com ele o crime de roubo. Colocaram os bens dentro do automóvel e saíram, mas colidiram com uma parede. Após a colisão, o réu foi sentido Santa Rita do passa Quatro. Indicou o local dos bens. Disse que na chácara, chamaram pelo proprietário, ninguém apareceu, quando pegaram as motosserras. Depois Odair propôs o roubo na chácara próxima, sendo acompanhando pelo depoente. Disse que não conhecia Telma. Disse que ia ficar com os eletrônicos e o comparsa com os demais bens.

O réu Odair foi interrogado. Disse que os fatos são verdadeiros. Primeiro foram na chácara e pegaram as motosserras. Após, foram até a casa das vítimas Wanderley e Telma, cometeram o crime de roubo, saíram com os bens dirigindo o veículo da vítima, até que bateram em um muro e cada um rumou para um lugar diferente. Disse que Cláudio dirigia o veículo. Disse que a arma era um simulacro. Disse que não ameaçou o réu Cláudio a cometer o crime e que ele sabia o que estava fazendo. Disse que é casado e tem dois filhos. Disse que passava necessidade. Disse que cansou da vida de criminalidade.

A vítima Wanderley disse que reconhece bem o réu Odair, mas disse que a imagem não estava boa em relação ao réu Cláudio. Disse que estava dormindo, um dos assaltantes perguntou se a vítima poderia levá-lo até Santa Rita. Saiu para atender e foi abordado pelo comparsa com arma em punho. Os réus entraram dentro da casa e mandaram que vítima e esposa ficassem deitados no chão. Assaltaram a casa e pegaram objetos na casa. Disse que Cláudio pediu a carona até Santa Rita, enquanto que, após a abertura da porta, Odair rendeu o depoente e entrou na residência da vítima. Disse que a arma é muito parecida com uma pistola, de cor preta. Pediram dinheiro, mas o depoente não tinha, sendo que os réus passaram a subtrair os bens. Os réus encontraram corda no local e amarram as vítimas e depois se evadiram. Levaram celulares, botijões de gás entre outros. Viu os réus conversando, o encapuzado

pediu para o outro pegar e carregar o carro. Acredita que o roubo levou uns 10 minutos. Disse que conhecia a pessoa que estava encapuzada (Odair), que trabalhou para o filho do depoente. A caminhonete não foi roubada porque estava na oficina. Disse que os réus foram na chácara do filho e furtaram quatro motosserras e mais um objeto. Acredita que o filho estava dormindo na chácara, no momento do crime de furto. Não sabe se o furto foi anterior ou posterior ao roubo. Mas acredita que o furto ocorreu primeiro. Disse que os réus roubaram um veículo do depoente e fugiram com o veículo Gol, sendo que os bens foram levados no carro. O depoente estava amarrado no banheiro, mas conseguiu se livrar das amarras, correu no vizinho e ligou na polícia, sendo que rapidamente localizaram o carro. Teve prejuízo do carro batido, pois recuperou os demais bens, sendo que o carro permanece na oficina para conserto, sendo necessário mais ou menos R\$4.000,00. Disse que ficou traumatizado, chorando ao longo da audiência.

A vítima Telma disse que reconhece ambos os réus. Estava dormindo, quando um deles chamou o marido da depoente e perguntou se podia ser levado até Santa Rita. Após o marido sair, a depoente escutou conversa alta. Ela foi checar e viu o marido no chão, com Odair apontando uma arma. Disse que o réu queria dinheiro e caminhonete do enteado. Disse que não tinha dinheiro, mas os réus pegaram celulares, botijão e outros bens. Foram trancados no banheiro, sendo que o réu afirmava que queria a caminhonete e dinheiro. Disse que Odair ficou encapuzado. Pegaram televisão também. Disse que o réu perguntou se tinham carro bom, com gasolina, pois o réu queria ir até São Carlos. O réu mandou o Cláudio amarrar as vítimas e Odair deu coronhada no marido da depoente. Como conhece a mãe do Cláudio, o réu, ao amarrá-la, deixou a corda um pouco solta, sendo que tem amizade com a mãe do réu Cláudio. Disse que ficou decepcionada com a conduta do Cláudio. Disse que Odair trabalhou para seu enteado. Disse que a chácara do enteado foi furtada no dia. Disse que furtaram quatro motosserras. Cláudio confessou o furto das motosserras. Disse que recuperou os bens subtraídos. Disse que ficou com prejuízo em razão dos danos no veículo, sendo o valor entre 4 e 5 mil reais para o conserto. Disse que, após os fatos, teve complicações em sua saúde, mas agora está melhor.

O policial militar Ivan Pereira informou que foi acionado via 190 em razão de crime de roubo em Santa Cruz da Estrela. Foram ao local e fizeram contato com a vítima, que narrou o roubo e os bens subtraídos, sendo que o roubo foi praticado por dois réus. A vítima informou que conhecia Odair, pois já havia trabalhado para a vítima. Foram por uma estrada de terra até sentido tambaú. Abordaram Cláudio pedindo carona e localizaram celulares com o réu, que confessou a prática do crime de roubo. O réu Cláudio informou o local onde estava o veículo batido no muro, com os botijões de gás e televisores. O réu Cláudio informou que eles haviam furtado uma chácara e levado 4 motosserras. A outra equipe abordou Odair e localizaram o simulacro utilizado. Cláudio apontou o local onde foram encontradas as motosserras. Disse que Cláudio informou que foi obrigado a praticar o crime.

O Policial Militar André De Souza informou que foram acionados via 190 para atendimento de roubo em Santa Cruz da Estrela. Chegaram no local e fizeram contato com as vítimas, sendo que as vítimas narraram os fatos e informaram os bens subtraídos. O depoente saiu e foi até Tambaú sendo que a vítima disse que reconheceu pela voz a pessoa de Odair. Próximo de Santa Rita, abordaram Cláudio, pedindo carona de madrugada. Foi abordado e localizaram os celulares, sendo que Cláudio confessou o roubo junto com Odair. Disse que Cláudio tentava voltar para Santa Rita e Odair tentava ir a Tambaú. Disse que Cláudio informou que havia furtado 4 motosserras, pertencente ao filho da vítima. Foram ao local e encontraram as motosserras. Outra equipe da PM logrou encontrar Odair e uma réplica de pistola. Disse que sua equipe recuperou as motosserras. Disse que Cláudio levou o depoente ao local, onde elas estavam escondidas. Disse que os equipamentos foram retirados da chácara e escondidos um cem metros distantes do local, onde foram encontrados. Disse que a vítima Wanderley confirmou que as motosserras eram do filho. Disse que o réu Odair confessou o crime para a outra equipe e que Cláudio foi ameaçado para

cometer o crime. Disse que a arma era um simulacro de pistola.

O Policial Militar Carlos Alexandre informou que estava em Porto Ferreira e no rádio constou roubo em Santa Cruz da Estrela. Foram ao local e uma equipe disse que havia abordado um dos réus. Chegou ao local, a PM estava com um dos réus. Fizeram patrulhamento para encontrar o outro réu. Até que resolveu voltar, mas viu um carro parando no acostamento. Abordou o veículo e logrou encontrar o outro réu, que informou o local onde havia escondido a arma. Disse que o réu confessou os crimes. Não presenciou a devolução dos bens às vítimas. Disse que a arma era um simulacro de pistola.

A prova, assim, é sólida e permite um édito condenatório.

Como se sabe, em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha expressivo relevo.

Nesse sentido:

"No campo probatório a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Tacrim-SP-RT 484/320).

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Tacrim-SP- Relator Orlando bastos - RJD 18/194)".

"Em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significativo probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas é fonte segura de prova da autoria" (TAcrim- SP- AC- SC. Garcia - RJD 18/126).

"A palavra da vítima em caso de roubo deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TAcrim-SP-AC- Rel.Celso Limongi - Jutacrim 94/341).

(...)

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (HC 475694 / SP HABEAS CORPUS 2018/0281591-4, Ministra LAURITA VAZ (1120), T6 - SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019).

(...)

3. É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que não seja o único elemento de convicção, bem como, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal. (RCD no HC 496056 / SP PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2019/0060640-9, Ministro NEFI CORDEIRO (1159), T6 - SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019).

Em relação ao depoimento dos milicianos, verifica-se que se encontram em consonância com os demais elementos probatórios contido nos autos, colhida sob o crivo do contraditório, devendo ser acolhidos, não os desqualificando o fato das testemunhas serem policiais, não havendo demonstração de que, sem qualquer motivo aparente e relevante, teriam eles interesse em prejudicar os réus.

Não é demais relembrar que sendo os policiais agentes do Estado, certamente gozam de presunção de legitimidade de seus atos, não havendo o mínimo indício que teriam agido dolosamente, inexistindo qualquer contradição ou modificação em ambos os depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial como em Juízo.

Nesse diapasão: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido". (STJ: HC 206282 SP 2011/0105418-9. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO T6 Sexta Turma. Dje: 26/05/2015).

Ressalte-se não haver nos autos qualquer fato que possa desabonar a conduta dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados.

Do amálgama dos interrogatórios, oitiva das vítimas e testemunhas, tem-se, com absoluta margem de segurança, que foram os réus os autores dos crimes de furto qualificado e roubo majorado.

Ademais, ambos os réus confessaram a prática do delito, dando detalhes da dinâmica dos delitos.

No que tange à qualificadora do crime de furto, consubstanciada no concurso de pessoas, tenho que deva incidir, em razão da própria dinâmica dos fatos, bem elucidada pela prova oral. Também deve compor a pena a causa de aumento atinente ao horário do crime, já que praticado durante o repouso noturno, pouco antes da meia noite. Por fim, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve majorar a pena do crime de roubo.

Tenho que as provas produzidas em juízo ratificaram aquelas coligidas em solo policial, sendo aptas a um édito condenatório. Ademais, o fato é formal e materialmente típico, ilícito, estando ausente causas eximentes, e os réus são culpáveis, já que imputáveis, com potencial consciência da ilicitude e deles era exigida conduta diversa, não estando presente qualquer causa dirimente.

Passo à dosimetria da pena.

I) RÉU CLÁUDIO PEREIRA LOPES

A) CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Na primeira fase, o réu, além de ser reincidente, tem maus antecedentes, que devem ser valorados nesta fase (autos n. 7011894-54.2007.8.26.0050, fls. 323). Ao par disso, tem personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais, não respeitando os bens, saúde e vida de terceiros, tendo pouco ou nenhum grau de senso moral, conforme revela sua vasta folha de antecedentes, revelando que desde longa data busca se enriquecer mediante subtração do patrimônio alheio (fls. 312/326). Duas, portanto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recrudesço a pena-base, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (autos n. 7011895-39.2007.8.26.0050, fls. 324, e 7011896-24.2007.8.26.0050 fls. 325). Converto a pena-base em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Incide, contudo, a causa de aumento consistente no horário do crime, durante o repouso noturno. Fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

B) CRIME DE ROUBO MAJORADO

Na primeira fase, o réu, além de ser reincidente, tem maus antecedentes, que devem ser valorados nesta fase (autos n. 7011894-54.2007.8.26.0050, fls. 323). Ao par disso, tem personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais, não respeitando os bens, saúde e vida de terceiros, tendo pouco ou nenhum grau de senso moral, conforme revela sua vasta folha de antecedentes, revelando que desde longa data busca se enriquecer mediante subtração do patrimônio alheio (fls. 312/326). Por fim, as circunstâncias são desfavoráveis, considerando que foram subtraídos bens de duas vítimas distintas, devendo a pena ser recrudesca por esse motivo. Três, portanto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recrudesço a pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (autos n. 7011895-39.2007.8.26.0050, fls. 324, e 7011896-24.2007.8.26.0050 fls. 325). Converto a pena-base em provisória.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena, mas sim de aumento, referente ao concurso de pessoas. Aumento a pena na fração mínima, ou seja, 1/3, fixando a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 17 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo da infração, devidamente atualizado, já que ausente prova da suficiência financeira do réu.

Os crimes foram praticados na forma do art. 69 do Código Penal, razão pela qual somo as reprimendas, consolidando, em definitivo, a pena do réu Cláudio em 13 anos de reclusão, bem como 33 dias-multa.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do Código Penal, diante da quantidade de pena, circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

II) RÉU ODAIR ROBERTO VALÉRIO

A) CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Na primeira fase, o réu, além de ser reincidente, tem maus antecedentes, que devem ser valorados nesta fase (autos n. 7000317-23.2008.8.26.0510 fls. 338, 7000318-08.8.26.0510 fls. 339 e 7000319-90.2008.8.26.0510 fls. 339). Ao par disso, tem personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais, não respeitando os bens, saúde e vida de terceiros, tendo pouco ou nenhum grau de senso moral, conforme revela sua vasta folha de antecedentes, revelando que desde longa data busca se enriquecer mediante subtração do patrimônio alheio (fls. 312/326). Duas, portanto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recrudesço a pena-base, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (autos n. 7000103-95.2009.8.26.0510 e 7000333-23.2017.8.26.0037, ambos fls. 340). Converto a pena-base em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Incide, contudo, a causa de aumento consistente no horário do crime, durante o repouso noturno. Fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

B) CRIME DE ROUBO MAJORADO

Na primeira fase, o réu, além de ser reincidente, tem maus antecedentes, que devem ser valorados nesta fase (autos n. 7000317-23.2008.8.26.0510 fls. 338, 7000318-08.8.26.0510 fls. 339 e 7000319-90.2008.8.26.0510 fls. 339). Ao par disso, tem personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais, não respeitando os bens, saúde e vida de terceiros, tendo pouco ou nenhum grau de senso moral, conforme revela sua vasta folha de antecedentes, revelando que desde longa data busca se enriquecer mediante subtração do patrimônio alheio (fls. 312/326). Por fim, as circunstâncias são desfavoráveis, considerando que foram subtraídos bens de duas vítimas distintas, devendo a pena ser recrudesida por esse motivo. Três, portanto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recrudeço a pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (autos n. 7000103-95.2009.8.26.0510 e 7000333-23.2017.8.26.0037, ambos fls. 340). Converto a pena-base em provisória.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena, mas sim de aumento, referente ao concurso de pessoas. Aumento a pena na fração mínima, ou seja, 1/3, fixando a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 17 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo da infração, devidamente atualizado, já que ausente prova da suficiência financeira do réu.

Os crimes foram praticados na forma do art. 69 do Código Penal, razão pela qual somo as reprimendas, consolidando, em definitivo, a pena do réu Cláudio em 13 anos de reclusão, bem como 33 dias-multa.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do Código Penal, diante da quantidade de pena, circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

Em relação a ambos os réus, deixo de aplicar a detração penal (CPP, art. 387, §2º). Isso porque referida inovação legislativa atribuiu ao juiz de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar da redação sugerir tratar-se de detração penal), esquecendo-se que o instituto, próprio da execução penal, não depende apenas do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado aferível através de boletim informativo, ou até mesmo exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução criminal. Tenho que o dispositivo revela-se inconstitucional, pois além de ferir critérios de competência, viola o princípio da individualização da pena, permitindo que alguns se beneficiem da progressão com o preenchimento do singelo requisito objetivo, enquanto outros necessitam também fazer jus ao requisito subjetivo.

Passo ao dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

A) condenar o réu Cláudio Pereira Lopes como incurso nos crimes dos arts. 155, §§1º e 4º, IV, em concurso material com o art. 157, §2º, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa penal equivalente a 33 dias-multa, cada um fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então;

B) condenar o réu Odair Roberto Valerio como incurso nos crimes dos arts. 155, §§1º e 4º, IV, em concurso material com o art. 157, §2º, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa penal equivalente a 33 dias-multa, cada um fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

À luz do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Extraí-se do referido artigo a necessidade de averiguação do cognominado periculum libertatis, ou seja, se a liberdade do réu importar em ofensa à ordem pública, econômica etc, poderá ser decretada sua prisão preventiva, mas desde que respeitado o disposto no art. 313 do mesmo diploma legal, isto é, o crime deve ser doloso, punido com pena máxima superior a 4 anos, além das hipóteses previstas nos demais incisos do mesmo artigo. Ao par deste requisito, tem-se o fumus commissi delicti, pois deve haver prova da materialidade e indícios de autoria. No caso concreto, os dois requisitos estão presentes. A liberdade dos réus, com extensa ficha criminal, importa em gravíssimo risco à ordem pública, pois ambos escolheram fazer dos crimes patrimoniais seu meio de vida. Não apenas eles têm maus antecedentes, mas também são reincidentes. Ambos tem pouco ou nenhum grau de senso moral. No entanto, tais requisitos, per si, ainda se revelam insuficientes, sendo necessário estar presente um requisito lógico, qual seja, a prisão como ultima ratio. Para tanto, é necessário verificar se as medidas cautelares diversas da prisão, gizadas no art. 319 do CPP, não são suficientes, vale dizer, se o risco concreto não se dissiparia com a aplicação de cautelares pessoais diversas da prisão. À luz do art. 319 do CPP, o comparecimento periódico em juízo para justificar atividades é incompatível com a manutenção da ordem pública, no caso dos réus, envolvidos com crimes patrimoniais. A proibição de acesso a determinados lugares e proibição de contato com pessoa determinada não tem aptidão para impedir que os réus prossigam com suas atividades criminosas. O recolhimento domiciliar no período noturno também não se revela suficiente para garantir a ordem pública, pois os réus não demonstram interesse em cumprir regras estatais. Não há aparelhos de monitoração eletrônica, sendo despicienda a aplicação da cautelar prevista no inciso IX. Por fim, os incisos VI e VII não se aplicam ao caso dos réus, enquanto que a fiança também não garantiria a ordem pública. Portanto, a prisão preventiva é o único modo de se proteger os interesses cautelares gizados no art. 312 do CPP, notadamente a ordem pública, que restará seriamente em risco com os réus em liberdade. Assim, mantenho os réus cautelarmente segregados. Recomende-os na prisão onde se encontram.

Condeno os réus, pro rata, ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

Deixo de fixar indenização mínima, pois ausente pedido.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, determino que se expeça a competente guia de recolhimento/execução definitiva. Em cumprimento ao disposto no artigo 71,

§ 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia do presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação do réu. Oficie-se à VEC. Inclua-se o nome da ré no rol de culpados. Atualize-se o valor das custas processuais e intime-se a ré para pagamento, salvo se beneficiário da justiça gratuita.

Em caso de interposição de recurso voluntário, fica este recebido no efeito suspensivo (art. 597 do CPP). Estando o recurso desacompanhado das razões de apelação, intime-se o recorrente-apelante para apresentá-las no prazo de 8 dias. Caso o recurso interposto já esteja acompanhado das respectivas razões, intime-se a parte contrária para oferecimento das contrarrazões. Expeça-se certidão de honorários, caso o réu seja defendido por Advogado(a) dativo(a). Anote-se no sistema a prescrição em concreto. Por fim, apresentadas as contrarrazões, subam os autos ao Eg. TJSP, com nossas homenagens. Façam-se as anotações necessárias no sistema.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santa Rita do Passa Quatro, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA